r.g.c 11895/24

IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE

composto dai sig.ri magistrati :

dott. Lorenzo Pontecorvo — Presidente
dott. Elena Fulgenzi — Giudice rel
dott. Maria Lavinia Fanelli — Giudice

ha pronunciato il seguente

riunitosi nella camera di consiglio in data 21 maggio 2025, sciogliendo la riserva che precede sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 1105 IV comma c.c., osserva :

1. *Parte_1* e *Parte_2*, hanno adito il Tribunale esponendo che *[...]* *Parte_1* è proprietario di tre posti auto siti in via Turino di Sano n. 68, Roma, all'interno di un'autorimessa facente parte del condominio edificato al predetto indirizzo.

Con lettera del 07 dicembre 2023, il Sig. *Parte_1* tramite suo figlio, domandava ai proprietari degli appartamenti sovrastanti di partecipare alla spesa per illuminare l'autorimessa mediante l'installazione di alcuni punti luce nei pressi degli spazi comuni, come l'area di manovra, di proprietà collettiva, in quanto completamente buia,

In particolare, il ricorrente domandava la possibilità di utilizzare l'impianto elettrico già esistente, garantendo al contempo, ovviamente, la contribuzione alle spese sia di allaccio che di fornitura, così come previsto dal Codice civile (cfr. all. n. 1 – lettera del 07.12.2023).

In data 12 dicembre 2023, i Signori *Parte_3*, *Parte_4*, *Parte_5*, *[...]* *Parte_6*, *Persona_1* e *Persona_2*, manifestavano, a mezzo proprio procuratore, la volontà di non consentire al Sig. *Parte_1* alcuna installazione o eventuale ampliamento o all'impianto elettrico condominiale,

Il ricorrente, quindi, provava a comporre la controversia ricorrendo, in data 11.03.2024, all'Organismo di Mediazione "Concormedia". In tale occasione evidenziava ai convenuti che non si poteva negare la possibilità di usufruire dell'impianto elettrico già esistente, rientrando questo nel concetto di bene comune .

Avuto il consenso di alcuni resistenti il ricorrente, si muniva di apposito preventivo avente ad oggetto l'illuminazione dell'autorimessa.

Tanto premesso in fatto i ricorrenti sostengono la legittimità della richiesta ai sensi degli artt. 1102 e ss. c.c.. È pacifico che l'impianto elettrico rientra tra i beni comuni e l'istanza del ricorrente, in beneficio di tutti e con spese a carico dei proprietari, in quote uguali, è legittima e fondata, trattandosi di spesa essenziale per la conservazione ed il godimento

della cosa comune. Del resto, l'istanza è stata già ragionevolmente accolta da alcuni altri condomini .

Ne consegue che il diniego opposto dai resistenti è illegittimo e tale condotta legittima il presente ricorso, ai sensi dell'art. 1105 ult. co. c.c.

Chiedono quindi i ricorrenti "*accertato e dichiarato il dovere dei comproprietari di illuminare l'ingresso, l'area manovra, l'accesso e, in generale, tutti gli spazi comuni dell'autorimessa facente parte del plesso di via Turino di Sano n. 68, Roma, usufruendo del contatore e dell'impianto elettrico ivi già esistente, condannare gli stessi a partecipare della relativa spesa, debitamente quantificata, ripartita in quote uguali;*

In via subordinata: - voglia l'Ecc.mo Tribunale adito nominare un amministratore, affinché si prendano i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune.

- con vittoria di spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 91 cpc.

2.Il ricorso è inammissibile.

Come rilevato da condivisibile giurisprudenza di legittimità il ricorso all'autorità giudiziaria in sede di volontaria giurisdizione previsto dall'art 1105 quarto comma cod civ, per l'ipotesi in cui non vengano adottati i provvedimenti necessari all'amministrazione della cosa comune, è improponibile quando tra i partecipanti alla comunione si controverta sull'esistenza e sull'estensione di diritti soggettivi. In particolare la Suprema Corte ha affermato che il ricorso ex art. 1105, comma 4 c.c., da parte di ciascun partecipante, può essere adottato per la tutela della comunione rispetto a terzi in funzione conservativa ma non è ammissibile ai fini della sua amministrazione nei rapporti interni tra i comunisti (così Cass. Sez. 3, 08/09/1998, n. 8876; Cass. Sez. U, 19/07/1982, n. 4213) .

Nella specie appare trattarsi di rapporti tra i ricorrenti ed il *CP_1* resistente senza, peraltro, che gli stessi deducano di aver proposto in apposita assemblea la relativa questione . Le doglianze riassunte non possono, quindi, trovare ingresso nel presente procedimento di volontaria giurisdizione e le spese tra ricorrenti e resistenti costituiti devono essere integralmente compensate .

p.q.m.

- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente le spese tra ricorrenti e le parti resistenti costituite

Roma 21 maggio 2025 Il Presidente

Lorenzo Pontecorvo